Conditions Générales valant Notice d'information

052A



RC PRO

ENTREPRISES & COMMERCIALES

En partenariat avec :

RCP1_ACHL_MSI_042026

1. GÉNÉRALITÉS

Le présent contrat est constitué par :
• Les présentes conditions générales qui définissent les obligations incombant à l'assureur et à l'assuré, ainsi que le mode de fonctionnement du contrat,
• Les conditions particulières qui adaptent le contrat à la situation particulière de chaque risque à garantir en fonction des déclarations du souscripteur.

2. LEGISLATION

Ce contrat est régi par le Code des assurances.
Pour les risques définis à l'article L 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
• Sont applicables les articles impératifs : L 191-4, L 191-5, L 191-6,
• N'est pas applicable l'article L 191-7 auquel il est dérogé expressément. Ce contrat est régi par le droit français.

3. RÉGLEMENTATION

Le présent contrat est sans effet :
• Lorsqu'une interdiction de fournir un contrat ou un service d'assurance s'impose à l'assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les lois et règlements, ou
• Lorsque les biens et/ou les activités assurés sont soumises à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements.

4. COMMISSION DE CONTROLE

L'autorité chargée du contrôle de l'assureur désigné aux conditions particulières est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au :

ACPR 4 Place de Budapest CS 92459
75436 Paris Cedex 09, France

SOMMAIRE

I. DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA GARANTIE 4
1.1 OBJET DU CONTRAT 4

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES 4
2.1 DOMMAGES SUBIS PAR LES PRÉPOSÉES 4
2.1.1 FAUTE INEXCUSABLE 4
2.1.2 FAUTE INTENTIONNELLE 5
2.1.3 ACCIDENT DE TRAJET ENTRE CO-PRÉPOSÉS 5
2.1.4 DOMMAGE MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS SUBIS PAR LES PRÉPOSÉS 5
2.1.5 STAGIAIRE, CANDIDATS À L'EMBAUCHE, BÉNÉVOLES 5
2.2 UTILISATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR 5
2.3 MARCHÉ PUBLICS ET MARCHÉS PASSÉS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 6
2.4 TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS 6
2.4.1 AVANT LE TRAVAIL 6
2.4.2 PENDANT LE TRAVAIL 6
2.4.3 APRES LE TRAVAIL 6
2.5 ENGINS DE CHANTIER ET DE MANUTENTION PRIS EN LOCATION 6

III. EXTENSIONS DE GARANTIE 6
3.1 DOMMAGES AUX BIENS CONFIÉS 6
3.2 ATTEINTE ACCIDENTELLE À L'ENVIRONNEMENT 7
3.3 DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS SURVENANT AVANT LA LIVRAISON 7
3.4 DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS SURVENANT APRES LA LIVRAISON 8
3.4.1 DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS HORS FRAIS DE DÉPOSE / REPOSE OU RETRAIT DES PRODUITS 8
3.4.2 FRAIS DE DÉPOSE / REPOSE 8
3.5 FRAIS DE RETRAIT ET/OU DE DÉPOSE/REPOSE 8

IV. EXCLUSIONS GÉNÉRALES 9

V. DÉFENSE ET RECOURS 12
5.1 DÉFENSE DES INTÉRETS CIVILS 12
5.1.1 OBJET DE LA GARANTIE 12
5.2 DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS 12
5.2.1 GÉNÉRALITÉS 12
5.2.2 OBJET DE LA GARANTIE 13
5.3 INFORMATION DE L'ASSUREUR 13
5.4 PRESTATIONS FOURNIES 13
5.5 FRAIS PRIS EN CHARGE 13
5.6 SUBROGATION 14
5.7 REGLEMENT DES CAS DE DÉSACCORD 14

VI. MODALITÉS DE LA GARANTIE 14
6.1 ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE 14
6.2 APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS 15
6.3 MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES 15

VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 16
7.1 FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT 16
7.2 DURÉE DU CONTRAT 16
7.3 RÉSILIATION DU CONTRAT 16
7.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LA COTISATION 16

VIII. DÉCLARATIONS 17
8.1 À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 17
8.2 EN COURS DE CONTRAT 17
8.3 SANCTIONS 17
8.4 DÉCLARATIONS DES AUTRES ASSURANCES 17
8.5 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 17
8.6 COTISATION 17
8.6.1 CALCUL DE LA COTISATION 17
8.6.2 DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS VARIABLES 18
8.6.3 PAIEMENT DES COTISATIONS 18
8.7 RÉVISION – ADAPTATION 19
8.8 MESURES CONSERVATOIRES 19
8.9 SINISTRES 19
8.9.1 OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ OU, À DÉFAUT, LE SOUSCRIPTEUR DOIT 19
8.9.2 OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR 20
8.9.3 SUBROGATION 20
8.9.4 PRESCRIPTION 20
8.9.5 RÉCLAMATION 21
8.9.6 MÉDIATION 21

IX. DÉFINITIONS 22

1. DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA GARANTIE

1.1. OBJET DU CONTRAT

Le contrat garantit l'assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV « exclusions générales », contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation ou de travaux.

Ce contrat s'applique :

• À la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce du fait :
  o Des biens qu'il exploite,
  o Des moyens humains et matériels qu'il met en œuvre,
  o D'une prestation ou de travaux ;

• À la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine :
  o Une erreur de conception,
  o Un vice caché de fabrication, de montage, de matière,
  o Un défaut de sécurité,
  o Une erreur dans l'exécution de prestations,
  o Une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
  o Un conditionnement défectueux,
  o Une malfaçon des travaux exécutés,
  o Un défaut de conseil lors de la vente.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve de l'application des termes, limites et exclusions des présentes conditions générales auxquels il n'est pas expressément dérogé ci-après, les dispositions particulières suivantes font partie intégrante de la garantie :

2.1 DOMMAGES SUBIS PAR LES PRÉPOSÉES

2.1.1 Faute inexcusable

Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée en qualité d'employeur en raison d'un accident du travail ou d'une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son entreprise, l'assureur garantit le remboursement :

• Des sommes dont il est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,

• Des sommes supportées par l'assuré au titre de la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale subis par la victime ou par tout ayant-droit.

Ne sont pas garanties les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l'assuré alors :
Qu'il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du livre II titre III du Code du Travail relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail et des textes pris pour leur application,
Et que ses représentants légaux ne se sont pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l'autorité compétente.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l'article L 113-2 4° du Code des Assurances, l'assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l'assureur ou chez son représentant dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.

La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières. Par dérogation partielle à l'article 6.3, pour l'application de la garantie exprimée par année d'assurance aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l'année d'assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite. Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l'ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l'année d'assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.

2.1.2 Faute intentionnelle

Par dérogation partielle à la définition du TIERS, les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l'assuré en tant qu'employeur aux termes de l'article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale, en raison de la faute intentionnelle de l'un de ses préposés.

N'est pas garantie :

• La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L 242-7 du Code de la Sécurité Sociale.

2.1.3 Accident de trajet entre co-préposés

Par dérogation partielle à la définition du TIERS et à l'article 4.27 du chapitre IV « exclusions générales », les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l'assuré en tant qu'employeur aux termes de l'article L 455-1 du Code de la Sécurité Sociale, en raison d'un accident de trajet causé à un préposé par une personne appartenant à la même entreprise.

2.1.4 Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés

Par dérogation partielle à la définition du TIERS et à l'article 4.27. du chapitre IV « exclusions générales », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu'aux stagiaires, candidats à l'embauche et bénévoles pendant l'exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l'enceinte de l'établissement de l'assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.

2.1.5 Stagiaire, candidats à l'embauche, bénévoles

Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison :

• Des dommages corporels subis par les stagiaires, les candidats à l'embauche et les bénévoles lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

• Des dommages corporels subis par les élèves et étudiants stagiaires mentionnés à l'article D. 412-3 et D. 412-4 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que ceux mentionnés à l'article D. 412-5-1 du même Code qui effectuent un stage ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

• Des dommages causés aux tiers par ces stagiaires, candidats à l'embauche et bénévoles lorsque ces personnes ont la qualité de préposés de l'assuré.

2.2 UTILISATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 4.27 du chapitre IV « exclusions générales » sont garantis, lorsque la responsabilité civile de l'assuré est recherchée :

• Les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont il n'a ni la propriété ni la garde, et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail ou vice-versa), soit exceptionnellement, au su ou à l'insu de l'assuré, soit régulièrement.

• Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n'est accordée qu'à la condition que le contrat d'assurance automobile souscrit pour l'emploi du véhicule comporte, au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.

• Les montants de garantie prévus par le contrat d'assurance automobile souscrit pour l'emploi du véhicule interviendront toujours en franchise de la présente garantie.

• Les dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques appartenant à des tiers et dont l'assuré ou ses préposés n'ont pas la garde, lorsqu'ils constituent une gêne matérielle à l'exercice de ses activités et qu'ils sont déplacés par l'assuré ou ses préposés sur la distance

strictement nécessaire à la suppression de cette gêne.

2.3 MARCHÉS PUBLICS ET MARCHÉS PASSÉS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Par dérogation partielle à l'article 4.23 du chapitre IV « exclusions générales », la garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par l'assuré dans le cadre de clauses de transfert de responsabilité ou de renonciation à recours acceptées par l'assuré aux termes des marchés de mise à sa disposition de matériel et de personnel passés avec l'État, des personnes morales de Droit Public, l'EDF, le GDF, la RATP ou la SNCF.

2.4 TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS

Lorsque l'assuré exécute lui-même ou fait exécuter par ses préposés des travaux comportant des opérations de soudage ou de découpage ou autres travaux quelconques à la flamme, il s'engage à respecter ou à faire respecter par ses préposés les consignes de sécurité ci-après :

2.4.1 Avant le travail

• Éloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et, éventuellement, arroser le sol et les bâches ;
• Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s'assurer que son dégazage est effectif ;
• Aveugler les ouvertures, interstices, fissures à l'aide de sable, bâches, plaques métalliques...

2.4.2 Pendant le travail

• Surveiller les points de chute des projections incandescentes ;
• Disposer d'extincteurs mobiles à proximité immédiate ;
• Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.

2.4.3 Après le travail

Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par des projections d'étincelles ou les transferts de chaleur.

2.5 ENGINS DE CHANTIER ET DE MANUTENTION PRIS EN LOCATION

Par dérogation partielle à l'alinéa 2 de l'article 4.27 du chapitre IV « exclusions générales » la garantie est étendue, à défaut d'assurance ou en cas d'insuffisance de capitaux du contrat souscrit par le loueur et en complément de ceux-ci qui constitueront toujours une franchise, à la responsabilité civile encourue par l'assuré à la suite de dommages causés aux tiers par la fonction outil de ces engins et pour autant :

• Que la location soit occasionnelle et faite pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
• Que le poids total hors charge de l'engin n'excède pas 10 tonnes, Ne sont pas garantis :
• Les dommages causés à l'engin lui-même ainsi que ceux causés aux biens levés, manutentionnés ou transportés.
• Les dommages causés par l'engin lorsqu'il est en circulation ou en stationnement et qui relèvent de l'assurance automobile obligatoire.

3. EXTENSIONS DE GARANTIE

Les garanties explicitées ci-après sont accordées, si mention en est faite aux conditions particulières du contrat. Elles sont accordées dans les termes, limites et exclusions du contrat auxquels il n'est pas expressément dérogé et sous réserve des dispositions particulières ci-après.

3.1 DOMMAGES AUX BIENS CONFIÉS

Par dérogation à l'article 4.26 du chapitre IV « exclusions générales », la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux biens qui lui sont confiés dans le cadre des activités définies aux conditions particulières. Si les biens ont déjà fait l'objet d'une livraison par l'assuré, la garantie s'applique pour autant que les dommages trouvent leur origine dans la nouvelle intervention de l'assuré.

Ne sont pas garantis :
• Les dommages survenant en cours de transport.
• Toutefois, si l'assuré n'est pas un transporteur professionnel, la garantie lui est acquise lorsqu'il effectue lui-même un transport accessoirement aux activités désignées aux conditions particulières.
• Les dommages subis avant leur livraison par ces biens lorsque l'assuré en a cédé la propriété ;
• Les dommages causés aux biens confiés que l'assuré détient en vertu d'un contrat de dépôt rémunéré ou qui lui sont remis en vue de la vente ou de la location ;
• Les dommages causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux à l'assuré ou qu'il détient en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location-vente ;
• Le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens confiés se trouvant dans les locaux et dépendances de l'assuré, sauf si la responsabilité en incombe à l'assuré en sa qualité de commettant et qu'il n'en est ni auteur ou complice.
• Les dommages subis par les espèces, les biens et objets de valeurs tels que titres, bijoux, pierreries, perles fines, objets en métaux précieux, pierres dures, statues, tableaux, collections, objets relevant du marché de l'art, fourrures.

3.2 ATTEINTE ACCIDENTELLE À L'ENVIRONNEMENT

Par dérogation partielle à l'article 4.25 du chapitre IV « exclusions générales », la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers quand ces dommages :
• Résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l'occasion de l'exercice des activités déclarées aux conditions particulières ;
• Et surviennent antérieurement à la réception des travaux ou la livraison de produits, ou en cours de prestation, tant sur le site permanent de l'entreprise qu'en dehors de celui-ci.

Ne sont pas garantis :
• Les dommages provenant d'installations classées exploitées par l'assuré et visées en France par le Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement lorsque ces installations sont soumises à autorisation d'exploitation par les autorités compétentes ou enregistrement auprès des mêmes autorités ;
• Les dommages causés ou aggravés :
• Par une inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou des mesures édictées par les autorités compétentes en application de ces textes dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvait pas être ignorée par l'assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l'assuré est une personne morale, avant la réalisation de l'atteinte à l'environnement ;
• Par le mauvais état, l'insuffisance ou l'entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être ignoré par l'assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l'assuré est une personne morale, avant la réalisation desdits dommages ;
• Les redevances mises à la charge de l'assuré en application des lois et règlements, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie ;
• Les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d'un dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre ;
• Les dommages imputables aux travaux et prestations réalisés par des bureaux d'études techniques et/ou entreprises spécialisées dans le domaine de protection de l'environnement ou de la dépollution.

3.3 DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS

SURVENANT AVANT LA LIVRAISON

Par dérogation partielle à l'article 4.24 du chapitre IV « exclusions générales » sont garantis les dommages immatériels :
• Qui ne sont pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel,

• Qui sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti.

Ne sont pas garantis :

• Les dommages survenant après livraison ;

• Les dommages consécutifs à un retard de livraison, sauf si celui-ci résulte d'un accident.

3.4 DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS

SURVENANT APRES LA LIVRAISON

3.4.1 Dommages immatériels non consécutifs hors frais de dépose / repose ou retrait des produits

Par dérogation partielle à l'article 4.24 du chapitre IV « Exclusions générales », sont garantis les dommages immatériels résultant :

• D'un vice caché ou défaut non apparent des produits fournis,

• D'un défaut de sécurité des produits fournis,

• D'une erreur commise dans les instructions d'emploi de ces produits,

• D'une erreur commise dans l'exécution des prestations,

• Dans la mesure où ce vice caché, ce défaut ou cette erreur s'est révélé après livraison. Ne sont pas garantis :

• Les frais engagés pour la dépose/ repose et/ou le retrait des produits fournis ;

• Tout préjudice pécuniaire résultant d'une insuffisance de performance ou de rendement du produit livré par rapport aux spécifications techniques définies au marché qui se révélerait après livraison en l'absence de test ou essais lors de la livraison ou alors que ceux-ci n'ont pas été jugés satisfaisants.

3.4.2 Frais de dépose / repose

Par dérogation partielle à l'article 4.24 du chapitre IV « Exclusions générales », sont garantis les frais de dépose/repose des produits fournis par l'assuré pour autant que sa responsabilité soit recherchée du fait :

• D'un vice caché ou défaut non apparent des produits fournis,

• D'un défaut de sécurité des produits fournis,

• D'une erreur commise dans les instructions d'emploi de ces produits,

• D'une erreur commise dans l'exécution des prestations,

• Dans la mesure où ce vice caché, ce défaut ou cette erreur s'est révélé après livraison.

Ne sont pas garantis :

• Les frais de dépose/repose du produit lorsque sa pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré.

3.5 FRAIS DE RETRAIT ET/OU DE DÉPOSE/REPOSE

Par dérogation partielle aux articles 4.24 et 4.30 du chapitre IV « exclusions générales », la garantie est étendue au paiement :

• Des frais engagés pour procéder à une mise en garde du public et/ou au retrait (y compris la dépose et la repose) des produits livrés par l'assuré si ces opérations sont entreprises en cas de menace de dommages corporels ou dommages matériels garantis,

• Des frais engagés pour procéder à la mise en garde du public et au retrait des produits livrés par l'assuré si ces opérations sont entreprises en cas de survenance de dommages corporels ou dommages matériels garantis.

Cette garantie s'applique lorsque ces opérations sont entreprises :

• Pour répondre à l'injonction d'une autorité publique compétente,

• Ou, en l'absence d'une telle injonction, en raison d'un vice ou d'un défaut de sécurité du produit livré ou d'une faute commise par l'assuré ou une personne dont il est responsable.

Dès qu'il est saisi d'une demande de mise en jeu de la présente garantie, l'assureur se réserve le droit de nommer un expert qui appréciera :

• L'opportunité de la mise en garde du public et/ou du retrait du produit (y compris la dépose et la repose), sauf à la suite d'une injonction,

• Les moyens les plus appropriés à la situation,

• Le montant des dépenses engagées ou à engager.

L'assuré aura la faculté de nommer à ses frais son propre expert. En cas de contestation, les deux experts nommés s'adjoindront un troisième expert dont les frais seront partagés par moitié. Les trois experts opéreront en commun et à la majorité des voix.

Ne sont pas garantis les frais engagés :
• Du fait de l'impropriété à l'usage ou à la consommation résultant d'une détérioration graduelle prévisible du produit, de son conditionnement ou des conditions de stockage, de la péremption du produit ou de l'injonction d'une autorité publique compétente touchant un produit concurrent similaire ;
• Pour regagner la confiance de la clientèle après qu'une opération de mise en garde ou de retrait ait été déclenchée ;
• Pour des produits fabriqués ou livrés en non-conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à la protection des consommateurs si cette non-conformité est connue de l'assuré au moment de la livraison ;
• Pour des produits non identifiables après livraison ;
• Pour des retraits de produits sur les territoires des États-Unis d'Amérique et du Canada ;
• Pour la dépose / repose du produit lorsque sa pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré

4. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Ne sont pas garantis :
Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; la responsabilité civile de l'assuré en tant que commettant, du fait des fautes intentionnelles ou dolosives de ses préposés reste garantie.
Les dommages imputables à la violation délibérée :
Des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement.
Des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l'absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l'entreprise.
Les dommages résultants :
• D'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations connues de lui.
• De malfaçons qui auraient entraîné des réserves d'un maître d'œuvre, d'un bureau ou organisme de contrôle ou d'un maître d'ouvrage; demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l'exécution des travaux tendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, sauf convention contraire antérieure à l'événement dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notification des réserves.
• D'une absence de réception de la part d'un maître d'ouvrage.
• Du choix délibéré d'une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d'exploitation.
Les dommages occasionnés directement ou indirectement :
• Par la guerre étrangère ; il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
• Par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le lock-out ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits.
• Les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, raz-de-marée.
• Les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes et, aux États-Unis d'Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de « punitive damages » et « exemplaire damages » ainsi que tous frais s'y rapportant.
• Les dommages résultant de l'utilisation ou de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés visés par la loi n° 92- 654 du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application.
• Les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques.
Les dommages de toute natures causés :

• Par l'amiante.
• Par le plomb.
• Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d'origine électrique ou les eaux ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs.
Les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792.6 du Code civil dont la charge incombe à l'assuré en vertu :
• Des articles précités.
• Des principes dont s'inspirent les mêmes articles lorsque le droit administratif est applicable.
• D'un contrat de sous-traitance en raison des recours dont l'assuré serait l'objet.
• Des responsabilités et garanties de même nature en matière de travaux de construction et qui seraient édictées par une législation étrangère ou par un usage local.
• Les dommages survenus au cours de manifestations aériennes, nautiques et de leurs exercices préparatoires, ou de manifestations de véhicules terrestres à moteurs (et de leurs essais) soumises à déclaration ou autorisation des Pouvoirs publics et dont la responsabilité incombe à l'assuré en tant qu'organisateur ou concurrent.
Les dommages causés ou aggravés :
• Par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome.
• Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire.
• Par toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, la garde ou l'usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d'une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l'utilisateur :
• Bénéficie d'une exemption de toute déclaration ou d'autorisation.
• Ou relève d'un régime de simple déclaration.
• La responsabilité personnelle des préposés et des sous-traitants.
• Les dommages dont l'éventualité ne pouvait être connue en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment des faits imputables à l'assuré qui sont à l'origine du dommage.
Les dommages engageants :
• La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux de l'assuré résultant d'une faute de gestion dans leur mandat, d'une violation des statuts de la société dont ils sont dirigeants, ou d'une infraction à la réglementation.
• La responsabilité visée par la législation française.
• Sur les sociétés commerciales (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et ses textes subséquents).
• Sur le règlement des difficultés financières des sociétés (loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et leurs textes subséquents).
• Une responsabilité de même nature édictée par une législation étrangère ou un usage local.
• Les dommages qui résultent de conflits entre l'entreprise et ses préposés portant sur l'application des contrats de travail tels que ceux relatifs à la rémunération, la mutation, la démission, le licenciement.
Les dommages résultant des faits ou actes suivants :
• Une publicité mensongère.
• Un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
• Une atteinte à la propriété industrielle, littéraire ou artistique.
• Une atteinte à l'image d'une personne physique ou morale.
• Le non-respect du secret professionnel.
• Un abus de confiance.

• L'injure, la diffamation, sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l'assuré en sa qualité de commettant et qu'il n'en est ni auteur, ni complice.
• Les dommages causés par des barrages ou des digues de plus de cinq mètres de haut, ainsi que par les eaux des lacs, des retenues et plans d'eau artificiels, d'une superficie supérieure à cinquante hectares.
Les dommages résultants :
• Des travaux et/ou prestations de l'assuré ou qu'il a fait exécuter pour son compte sur une partie d'un aéronef ou d'un engin spatial ou sur ou dans des aéronefs ou des engins spatiaux, y compris à ce titre l'avitaillement.
• Des produits livrés et/ou conçus par l'assuré ou pour son compte et destinés, à sa connaissance, à être incorporés dans des aéronefs ou des engins spatiaux ou à les équiper.
• De la qualité de propriétaire ou d'exploitant d'aérodrome ou d'aéroport ou d'héliport.
• Les dommages imputables à la fourniture de produits d'origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d'origine humaine.
Les dommages résultants :
• De litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers.
• De litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré.
• De litiges de nature fiscale.
• Du non-versement ou de l'absence de restitution ou de représentation des fonds, effets ou valeurs détenus ou gérés par l'assuré ou ses préposés.
• De l'absence ou de l'insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l'assuré doit pouvoir justifier l'existence.
• Les conséquences d'engagements particuliers (tels que les conséquences des effets de la solidarité contractuelle, ou de transfert, aggravation de responsabilités, ou abandon de recours) que l'assuré aurait acceptés par convention ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et auxquels il n'aurait pas été tenu sans cette convention ou ces usages.
Les dommages immatériels :
• Qui ne sont pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel.
• Qui sont la conséquence d'un dommage matériel ou corporel non garanti.
• Les dommages de toute natures consécutifs à une atteinte à l'environnement et survenant avant livraison ou en cours de prestation tant sur le site permanent de l'entreprise qu'en dehors de celui-ci ; excepté les dommages atteignant les préposés dans l'exercice de leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de la faute inexcusable de l'assuré ou d'un substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d'un co-préposé.
• Les dommages causés aux biens confiés à l'assuré à quelque titre que ce soit.
Les dommages :
• Causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ; demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l'assuré pour les seuls besoins des activités garanties.
• Impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde.
• Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants.
Les frais engagés pour :
• Réparer, parachever ou refaire le travail.
• Remplacer tout ou partie du produit.
• Les frais de retrait des produits livrés par l'assuré ou pour son compte.
• Les dommages résultant d'études réalisées par l'assuré dans la mesure où les travaux, ouvrages ou produits objets de ces études ne sont pas exécutés ou mis en œuvre par lui-même ou pour son compte.
• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques

ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage de l'année.

• Les dommages subis par les éléments naturels tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, dont l'usage est commun à tous ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent

Toute perte liée aux incidents « cyber » dont :

Tout(e) perte, dommage, responsabilité, réclamation, coût, dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causé par, impliqué par, résultant de ou en lien avec tout(e) perte d'utilisation, réduction de fonctionnalité, réparation, remplacement, restauration ou reproduction de données, y compris tout montant relatif à la valeur de ces données ; indépendamment de la cause ou de l'événement y ayant contribué simultanément ou selon une autre chronologie.

Définitions :

Une « perte liée aux incidents cyber » désigne toute perte, tout dommage, toute responsabilité, toute réclamation, tout coût ou dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causé par, impliqué par, résultant de, découlant de ou en lien avec tout acte cyber ou incident cyber, y compris, sans s'y limiter, toute mesure prise dans le cadre du contrôle, de la prévention, de la suppression ou de la réparation d'un acte cyber ou d'un incident cyber.

Un « acte cyber » désigne un acte non autorisé, malveillant ou criminel ou une série d'actes non autorisés, malveillants ou criminels connexes, quels que soient le moment et le lieu, ou la menace ou la duperie de ceux-ci, impliquant l'accès à, le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un système informatique.

Un « incident cyber » désigne : toute erreur ou omission ou toute série d'erreurs ou d'omissions associées impliquant l'accès à, le traitement, l'utilisation ou le fonctionnement d'un système informatique ; ou toute indisponibilité ou défaillance partielle ou totale ou toute série d'indisponibilités partielles ou totales ou de défaillances liées à l'accès, au traitement, à l'utilisation ou à l'exploitation d'un système informatique.

Un « système informatique » désigne : les systèmes de technologie de l'information et de communication (tels que le matériel informatique, l'infrastructure, les logiciels ou les médias électroniques) utilisés dans le but de créer, traiter, protéger, contrôler, stocker, extraire, afficher, transmettre et accéder à des données

Les « données » désignent : l'ensemble des informations, contenus, systèmes d'exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission. Cela inclut toute information ou programme qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner. La notion de donnée ne s'étend pas au support physique lui-même.

5. DÉFENSE ET RECOURS

5.1 DÉFENSE DES INTÉRETS CIVILS

5.1.1 Objet de la garantie

Cette garantie a pour objet la défense ou la représentation de l'assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d'un des pays dans lesquels la garantie s'applique, lorsque l'action s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur, c'est-à-dire, lorsque des dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux conditions particulières.

L'assureur s'engage à assumer la défense de l'assuré et à régler l'ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières et selon les dispositions prévues par l'article 7.9.2 ci-après.

Ne sont pas garanties les actions :

- **En défense qui ne seraient pas liées aux activités ou aux risques garantis ;**
- **De nature pénale, sauf application de l'article 5.2, ci-dessous.**

5.2 DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS

5.2.1 Généralités

Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir la garantie « Défense pénale et recours » accordée aux

assurés titulaires du présent contrat, lorsque mention en est faite aux conditions particulières.

5.2.2 Objet de la garantie

Défense pénale

La garantie s'applique à la prise en charge et à l'organisation de la défense de l'assuré, lorsqu'il est cité pénalement devant une juridiction d'un des pays où la garantie s'exerce, et que cette plainte porte sur des dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise.

L'assureur s'engage à assumer la défense de l'assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile prévue à l'article 5.1 ci-dessus.

Recours

La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l'assuré, dans la mesure où le dommage qu'il a subi aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties responsabilité civile), si l'assuré en avait été l'auteur et non la victime et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais définis à l'article 5.2.5 ci-après) excède le seuil d'intervention indiqué aux conditions particulières.

Cette garantie s'exerce dans les limites territoriales indiquées à l'article 6. 1.

5.3 INFORMATION DE L'ASSUREUR

L'assuré doit déclarer le litige à l'assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l'existence éventuelle d'autres contrats couvrant le même risque.

Cette déclaration doit être faite à l'assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée de tous renseignements et documents utiles à l'instruction du dossier.

L'assuré doit transmettre à l'assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d'huissier, citations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.

Par ailleurs, afin de permettre à l'assureur de donner son avis sur l'opportunité de transiger ou d'engager une instance judiciaire, l'assuré doit, sous peine de non-garantie :

- Déclarer le litige à l'assureur avant de confier ses intérêts à un avocat,
- Informer l'assureur à chaque nouvelle étape de la procédure.

Une fois informé de l'ensemble des données du litige ainsi qu'à toute étape du règlement de ce dernier, l'assureur fait connaître son avis sur l'opportunité de transiger, d'engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe 5.2.7 ci-après.

Lorsque l'assuré fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l'origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution d'un litige, l'assuré est entièrement déchu de tout droit à la garantie pour le litige considéré.

5.4 PRESTATIONS FOURNIES

À l'occasion de la survenance d'un litige garanti l'assureur s'engage à :

Fournir à l'assuré, après examen de l'affaire, tous conseils sur l'étendue de ses droits et la façon d'organiser sa défense ou de présenter sa demande ;

- Procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin au litige à l'amiable ;
- Faire défendre en justice les intérêts de l'assuré et suivre l'exécution de la décision obtenue.

Lorsqu'il est fait appel à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l'assuré en justice celui-ci peut :

- Soit confier ses intérêts à l'avocat de son choix,
- Soit donner mandat à l'assureur pour désigner l'avocat chargé de défendre ses intérêts. Par ailleurs, l'assuré à la liberté de choisir son avocat chaque fois que survient un conflit d'intérêts entre lui-même et l'assureur.

5.5 FRAIS PRIS EN CHARGE

À l'occasion de la survenance d'un litige garanti l'assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux conditions particulières :

- Les frais de constitution de dossiers tels que frais d'enquêtes, coûts de procès-verbaux de police ou de constats d'huissier engagés par l'assureur ou avec son accord ;
- Les honoraires d'experts ou de techniciens désignés par l'assureur ou choisis avec son accord ;

• Les frais taxables et émoluments d'avocats, d'avoués et d'auxiliaires de justice, ainsi que les autres dépens taxables ;
Les honoraires et frais non taxables d'avocats dans les conditions ci-après :
Lorsque l'assuré confie la défense de ses intérêts à l'avocat de son choix, les honoraires et les frais non taxables sont fixés d'un commun accord entre l'avocat et l'assuré. L'assureur, à condition que l'assuré l'ait informé dans les conditions prévues par le paragraphe « Information de l'assureur », prend en charge les frais et les honoraires engagés par l'assuré sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige, dans la limite du plafond indiqué aux conditions particulières. Ce plafond comprend les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies) et taxes.
En cas de paiement par l'assuré d'une première provision à l'avocat de son choix, l'assureur s'engage, dans la limite de ladite provision, à faire une avance à l'assuré, le solde étant réglé selon les modalités prévues en cas de libre choix de l'avocat.

5.6 SUBROGATION

L'assureur, dans la limite des sommes qu'il a payées directement à l'assuré, ou dans l'intérêt de celui-ci, est subrogé dans les droits de l'assuré selon les dispositions prévues à l'article L 121-12 du Code des Assurances, notamment pour le recouvrement des sommes allouées à l'assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L 8-1 du Code des tribunaux administratifs.

5.7 REGLEMENT DES CAS DE DÉSACCORD

En cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur portant sur le fondement du droit de l'assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l'assuré, à l'appréciation d'un conciliateur désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur à moins que le président du Tribunal n'en décide autrement lorsque l'assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si, contrairement à l'avis de l'assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l'assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l'assureur ou le conciliateur, l'assureur prend en charge dans la limite du plafond global d'assurance, les frais et honoraires exposés par l'assuré pour cette procédure.
• L'assuré tel qu'il est défini aux conditions particulières,
• Le conjoint, les ascendants et descendants de l'assuré, responsable du sinistre (excepté les cas où la Sécurité Sociale ou tout autre organisme de prévoyance dispose d'un recours contre l'assuré responsable),
• Lorsque l'assuré est une personne morale, ses représentants légaux, les personnes que le souscripteur ou ses représentants légaux se sont substitués dans la direction de l'entreprise lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions,
• Les préposés, salariés ou non, de l'assuré dans l'exercice de leurs fonctions.
Sauf dérogation expresse aux conditions particulières, en cas de pluralité d'assurés désignés auxdites conditions particulières, ceux-ci ne sont pas considérés comme tiers pour l'application du présent contrat, sauf pour les dommages corporels.

6. MODALITÉS DE LA GARANTIE

6.1 ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE

La garantie s'exerce dans le monde entier.
Restent toutefois en dehors de la garantie les dommages résultants :
• Des activités exercées par des établissements ou des installations permanentes, situés en dehors de la France, d'Andorre et Monaco ;
• Des exportations à destination des États-Unis d'Amérique et du Canada. Demeurent garanties les exportations

de produits de l'assuré faites à son insu.
• Des prestations ou travaux effectués par l'assuré ou pour son compte sur les territoires des États-Unis d'Amérique et du Canada, y compris l'organisation de salons, de foires ou d'expositions.
• Demeurent garantis les dommages causés à l'occasion de voyages de l'assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d'études, simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires, ou colloques d'une durée inférieure à 3 mois.

6.2 APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS

La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code.
La garantie s'applique, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription de la garantie concernée.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle l'assureur a reçu la première réclamation.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 02 novembre 2003 est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéa de l'article L121-4 du code.

6.3 MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES

L'indemnisation est effectuée en considérant l'étendue, le montant des garanties et des franchises prévus aux conditions particulières et applicables au jour de la réclamation. Les montants comprennent les frais de défense, les intérêts et les dépens.
Lorsqu'un montant de garantie est fixé par sinistre, la somme indiquée forme la limite des engagements de l'assureur à l'égard de l'ensemble des réclamations se rattachant à un même fait dommageable.
Lorsque le montant de la garantie est fixé pour une année d'assurance, la somme indiquée forme la limite des engagements de l'assureur pour tous les sinistres survenus au cours d'une même année d'assurance.
Le sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle l'assureur a reçu la première réclamation.
Les montants de garantie accordés par sinistre et pour une année d'assurance se réduisent et finalement s'épuisent par tout règlement d'indemnité ou de frais sans que ladite garantie puisse se reconstituer jusqu'à la fin de l'année d'assurance pour d'autres sinistres. La franchise est applicable par sinistre et quel que soit le nombre de lésés, sauf disposition contraire aux conditions particulières du contrat.
Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties.
Pour l'indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 5 ans, les montants des garanties prévues aux conditions particulières sont accordés une seule fois pour la période de 5 ans :
• À concurrence du plafond annuel pour ceux exprimés par année d'assurance,
• À concurrence du plafond par sinistre pour ceux exprimés par sinistre.
Ces montants s'épuisent au fur et à mesure par tout règlement d'indemnité ou de frais sans qu'ils puissent se reconstituer au titre de ladite période de 5 ans.

7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7.1 FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT

Le contrat prend effet à partir du jour indiqué aux conditions particulières. Il est parfait dès l'accord des parties.

7.2 DURÉE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d'effet et la date de la première échéance annuelle. Il est reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties, notifiée à l'autre deux mois au moins avant l'expiration de l'année d'assurance en cours (article L 113-12 du code) sous réserve d'une disposition différente aux conditions particulières. La date du cachet de la poste détermine la conformité de l'envoi au préavis défini ci-avant.

7.3 RÉSILIATION DU CONTRAT

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale

Par l'héritier, l'acquéreur ou l'assureur, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée (article L 121 -10 du code).

Par l'assureur :

• En cas de non-paiement de cotisation (article L 113-3 du code) ;

• En cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du code) ;

• En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du code) ;

• Après sinistre, l'assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur (article R 113-10 du code) ; la résiliation prend effet un mois après réception de la lettre recommandée.

Par l'assuré :

• En cas de diminution du risque, si l'assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence (article L-113-4 du code) ;

• En cas de résiliation par l'assureur d'un autre contrat de l'assuré après sinistre (article R 113-10 du code). Dans ce cas, la demande doit intervenir dans le mois suivant la résiliation du contrat sinistré et la résiliation prend effet un mois après réception de la lettre recommandée ;

• En cas de transfert de portefeuille de l'assureur (article L 324-1 du code).

Par l'administrateur judiciaire, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou par le liquidateur judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions définies à l'article L.622-13 du Code de Commerce ; e) par l'assuré ou l'assureur en cas de survenance de l'un des événements suivants : changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle lorsque le contrat a pour objet de garantir des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La demande doit être faite dans les trois mois suivants :

• Pour le souscripteur, l'événement,

• Pour l'assureur, la date à laquelle il en a eu connaissance,

La résiliation prend effet un mois après réception de la lettre recommandée comportant la date et la nature de l'événement (article L 113-16 du code).

La résiliation doit être notifiée dans tous les cas par lettre recommandée adressée, en ce qui concerne l'assuré, au siège de l'assureur et en ce qui concerne l'assureur, au dernier domicile connu de l'assuré.

Le contrat est résilié de plein droit

En cas de retrait total de l'agrément de l'assureur (article L 326-12 du code).

7.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LA COTISATION

En cas de résiliation au cours d'une année d'assurance pour des motifs autres que le non-paiement de la cotisation, la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à l'assureur. L'assureur doit donc la rembourser à l'assuré si elle a été payée d'avance.

Elle reste acquise à l'assureur en cas de disparition du risque assuré à la suite d'un sinistre réglé par l'assureur.

8. DÉCLARATIONS

8.1 À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

Le contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence.
Le souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues ci-après, répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances lui permettant d'apprécier le risque.
Il doit notamment déclarer s'il a connaissance d'évènements survenus au cours des cinq ans qui précèdent la souscription et susceptibles d'engager sa responsabilité.

8.2 EN COURS DE CONTRAT

Le souscripteur ou, à défaut, l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où le souscripteur a connaissance de ces circonstances.
Lorsque cette modification constitue une aggravation du risque, l'assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat. Dans le premier cas, si dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l'assureur, l'assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l'assureur peut résilier le contrat. Dans le second cas, l'assureur rembourse à l'assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans tous les cas, la résiliation prend effet dix jours après notification à l'assuré.
Lorsque cette modification constitue une diminution du risque, l'assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l'assureur rembourse à l'assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

8.3 SANCTIONS

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées aux paragraphes précédents est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions suivantes :
• En cas de mauvaise foi du souscripteur ou de l'assuré, par la nullité du contrat ;
• Si la mauvaise foi du souscripteur ou de l'assuré n'est pas établie, par une réduction de l'indemnité de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés. Le tarif pris pour base de cette réduction est, selon le cas, celui applicable, soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l'aggravation du risque ou, si celui-ci ne peut être déterminé, lors de la dernière échéance précédant le sinistre.

8.4 DÉCLARATIONS DES AUTRES ASSURANCES

A la souscription ou en cours de contrat, le souscripteur doit déclarer les noms et adresses des autres assureurs lorsque plusieurs assurances couvrent les risques garantis.

8.5 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

En cas de transfert de propriété de l'entreprise par suite de vente, donation, ou succession, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire. Seul le nouveau propriétaire est tenu au paiement des cotisations à échoir à partir du moment où l'assureur a été informé du transfert. Il en est de même pour les héritiers en cas de décès.
En cas d'aliénation, celui qui aliène reste tenu envers l'assureur du paiement des cotisations échues ; il reste tenu des cotisations à échoir jusqu'au moment où il a, par lettre recommandée, informé l'assureur de l'aliénation.

8.6 COTISATION

8.6.1 Calcul de la cotisation

Les cotisations sont calculées selon l'une des modalités ci-après, précisée aux conditions particulières.

Cotisation forfaitaire

La cotisation est payable d'avance ; son montant est fixé aux conditions particulières.

Cotisation ajustable

Le souscripteur doit, à la souscription, verser la cotisation provisionnelle fixée aux conditions particulières et, à chaque échéance principale, une cotisation provisionnelle égale à la dernière cotisation nette annuelle définitive connue avant cette échéance, laquelle ne peut être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible prévue aux conditions particulières.

La cotisation annuelle définitive sera calculée à la fin de l'année d'assurance en appliquant le taux de cotisation fixé aux conditions particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul et déclarés par le souscripteur pour l'année d'assurance écoulée.

Elle ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible prévue aux conditions particulières.

Si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due par le souscripteur.

Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur.

Toutefois, ce remboursement ne peut excéder 40% de la cotisation provisionnelle susvisée.

8.6.2 Déclaration des éléments variables

Modalités de la déclaration

Lorsque la cotisation est calculée suivant la formule visée au paragraphe 7.6.1 alinéa 3, le souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues ci-après, déclarer à l'assureur, dans les trente jours suivant chaque échéance principale, le montant de l'élément variable, stipulé aux conditions particulières, retenu comme base de calcul.

L'assureur peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur. Celui-ci doit recevoir, à cet effet, tout délégué de l'assureur et justifier à l'aide de tous documents en sa possession de l'exactitude de ses déclarations.

Conséquences et sanctions en cas de déclaration erronée ou en cas d'absence de déclaration

En cas d'erreur dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation l'assureur se réserve le droit de faire application des sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, telles que rappelées à l'article 7.4.3 des présentes conditions générales.

En cas d'absence de déclaration des éléments nécessaires à la détermination de la cotisation de révision dans les délais prévus il en sera de même ; en outre 50 % de la dernière cotisation perçue seront payés à titre de pénalité.

A défaut de paiement de cette cotisation, l'assureur peut en poursuivre l'exécution en justice ou suspendre la garantie et résilier le contrat dans les conditions prévues à l'article « Paiement des cotisations » ci-après.

Définition des éléments variables

Les éléments variables retenus pour le calcul de la cotisation sont indiqués aux conditions particulières. Toutefois, la définition des éléments variables retenus le plus souvent est la suivante :

• RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL/ SALAIRES OU MASSE SALARIALE

Le montant total (brut) des sommes figurant sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS 1) faite à l'Administration fiscale ou sur tout autre document qui viendrait à la remplacer.

La moitié du montant hors taxes des factures réglées ou dues aux entreprises de travail temporaire ayant procuré du personnel intérimaire à l'assuré.

• CHIFFRE DAFFAIRES

Le montant des sommes hors taxes, payées ou dues par les clients en contrepartie d'opérations entrant dans les activités garanties de l'assuré et dont la facturation a été effectuée au cours de la période considérée.

• HONORAIRES

Le montant des sommes payées ou dues par les clients de l'assuré au cours de la période d'assurance considérée en contrepartie des prestations fournies dans le cadre des activités garanties.

8.6.3 Paiement des cotisations

La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions et les accessoires de cotisation ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance, sont payables au siège de l'assureur ou au domicile

du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet. Les dates de ce paiement sont celles indiquées aux conditions particulières. A défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction ou d'un élément de cotisation dans les dix jours de son échéance, l'assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice peut, par lettre recommandée, valant mise en demeure, adressée au souscripteur ou à la personne chargée du paiement des cotisations, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours visés ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

8.7 RÉVISION - ADAPTATION

Révision des tarifs

Si l'assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation et le taux de cotisation lorsque celle-ci est révisable sur la base d'éléments variables définis aux conditions particulières, sont modifiés dans la même proportion à la première échéance annuelle qui suit cette modification. L'avis d'échéance portera mention de la nouvelle cotisation. Dans le cas de majoration de la cotisation, le souscripteur aura le droit de résilier le contrat dans les formes prévues à l'article 7.3. « Résiliation du contrat » dans les quinze jours suivant celui où il aura connaissance de la majoration.
Cette résiliation prendra effet un mois après sa notification et l'assuré sera alors redevable d'une fraction de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle cotisation est considérée comme acceptée par le souscripteur.
Adaptation des cotisations, des garanties et des franchises
Dans l'hypothèse où le contrat est indexé, les cotisations forfaitaires, les cotisations minimales, ainsi que les montants de garantie et les franchises indiqués aux conditions particulières seront modifiés, à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement aux variations de l'indice également défini aux conditions particulières. Cette modification s'effectuera dans la proportion constatée entre l'indice de souscription et l'indice d'échéance principale.

8.8 MESURES CONSERVATOIRES

L'assuré doit, dès lors qu'il a connaissance de faits ou événements susceptibles d'entraîner des dommages, prendre à ses frais toutes mesures utiles pour prévenir la survenance de dommages, ces mesures conservatoires pouvant aller jusqu'au retrait du marché des biens fournis.
Toute inaction ou retard apporté à la prise de mesures conservatoires autorise l'assureur à réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qu'il subit.

8.9 SINISTRES

8.9.1 Obligation de l'assuré, ou à défaut, le souscripteur doit

En cas de sinistre, l'assuré ou, à défaut, le souscripteur, doit :

- Donner, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, avis du sinistre à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, par écrit – de préférence par lettre recommandée – ou verbalement contre récépissé, sous peine de déchéance si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, cette sanction n'est pas applicable si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure,
- Indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai :
  - o La date, la nature, les circonstances et le lieu du sinistre,
  - o Les noms et adresses de la ou des personnes lésées et, si possible, des témoins éventuels,
  - o Si les agents de l'autorité sont intervenus et s'il a été établi un procès-verbal ou un constat,
- Transmettre à l'assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.

• Faute par l'assuré ou le souscripteur de se conformer aux obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer.
• Si, à la suite d'un manquement à ses obligations, postérieur au sinistre, l'assuré perd tout droit à garantie, l'assureur indemnise tout de même les personnes envers lesquelles l'assuré est responsable. Toutefois l'assureur conserve la possibilité d'agir en remboursement des sommes qui ont ainsi été payées.

8.9.2 Obligations de l'assureur

Procédure – transactions

En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et dans la limite de sa garantie :
• Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives : l'assureur se réserve la faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le procès et d'exercer toutes voies de recours,
• Devant les juridictions pénales : si les victimes n'ont pas été désintéressées, la direction du procès incombe à l'assureur en ce qui concerne les intérêts civils de l'assuré. L'assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de l'assuré, lorsque l'intérêt pénal de l'assuré n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'assuré.

L'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui est opposable ; ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir.

Inopposabilité des déchéances

Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

L'assureur conserve néanmoins la faculté d'exercer contre l'assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.

Paiement des indemnités

Le paiement des indemnités doit être effectué dans les soixante jours qui suivent un accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire, Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée.

Les indemnités sont payables en France en euros.

Au cas où le montant de l'indemnité a été fixé en monnaie étrangère, le règlement est effectué en euros au taux de change officiel au jour du règlement.

8.9.3 Subrogation

L'assureur se substitue à l'assuré, à concurrence de l'indemnité payée dans l'exercice de ses droits et actions à l'encontre de tout tiers responsable des dommages. Si, par le fait de l'assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d'être acquise pour la partie non récupérable.

Lorsque l'assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d'un sinistre et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l'assureur du responsable.

L'assureur ne peut exercer aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, préposés et généralement toute personne dont l'assuré serait reconnu responsable, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes, mais il peut exercer un recours contre leurs assureurs.

8.9.4 Prescriptions

Conformément aux dispositions prévues par l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
• En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
• En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne

court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Conformément à l'article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
• Toute demande en justice, même en référé, tout acte d'exécution forcée ;
• Toute reconnaissance par l'assureur du droit à garantie de l'assuré, ou toute reconnaissance de dette de l'assuré envers l'assureur ;
Elle est également interrompue :
• Par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ;
• Par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
o L'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime,
o L'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Conformément à l'article L 114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

8.9.5 Réclamation

Pour toute réclamation relative à la distribution, l'assuré doit écrire par :
- courrier à l'adresse suivante :

Service réclamation AGS
52 Boulevard Gabriel Koenigs
31300 Toulouse

- Par mail : relationsclients@groupeami3f.com
- Ou directement sur le site internet : ami3f.com

Les délais de traitement de la réclamation de l'assuré ne peuvent excéder :
● dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée à l'assuré dans ce délai,
● deux mois entre la date d'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse définitive apportée à l'assuré, quelle que soit l'organisation interne de l'entité ou du groupe auquel elle appartient.
Dans tous les cas, l'assuré peut adresser, par écrit, sa réclamation directement à l'assureur à l'adresse suivante:

Acheel, service réclamation
128 rue la Boétie
75008 Paris

8.9.6 Médiation

Si le désaccord persiste ou si vous n'avez pas de réponse de notre part, vous pouvez saisir le Médiateur de l'Assurance, dans un délai de deux (2) mois à compter de l'envoi de votre première réclamation écrite.
En cas de réponse définitive de notre part à votre première réclamation écrite, vous pouvez faire appel sans délai et immédiatement au Médiateur de l'Assurance, indépendamment du délai de deux (2) mois.
Vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l'assurance en écrivant à :

M. le Médiateur de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

Ou par voie électronique en complétant le formulaire disponible sur le site internet suivant :
https://www.mediation-assurance.org

9. DÉFINITIONS

Les définitions ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l'expression y est utilisé.
Elles n'ont aucune incidence sur l'existence d'une garantie si celle-ci n'est pas réputée acquise par les conditions particulières.
Pour l'application du contrat, on entend par :

ACCIDENT
Tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels.
Année d'assurance
La période comprise entre :
• Deux échéances annuelles de cotisation ;
• La date d'effet du contrat et la première échéance annuelle de cotisation
• La dernière échéance annuelle de cotisation et la date d'expiration ou de résiliation du contrat.

ASSURÉ
Le souscripteur ou toute autre personne à qui cette qualité est reconnue aux conditions particulières du contrat.
Si l'assuré est une personne morale, sont désignés comme assurés :
• Pour les sociétés anonymes :
  o Les Présidents, Administrateurs ;
  o Président du Directoire et Directeurs généraux ;
• Pour les sociétés à autres formes juridiques :
  o Le gérant ;
  o Les substitués dans la direction dans l'exercice de leurs fonctions.

ASSUREUR(S)
- ACHEEL SA - au capital de 330 800 euros. Immatriculée sous le numéro : 879 605 350 RCS Paris.
- AMI 3F - SAS à capital variable minimum de 1 020 000 Euros. Immatriculée sous le numéro: 340 973 775 RCS Toulouse

ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE
L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.

CODE
Le Code des assurances français.

DOMMAGE CORPOREL
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

DOMMAGE MATÉRIEL
La détérioration ou destruction d'une chose ou substance ainsi que son vol ou sa disparition, toute atteinte physique à des animaux.

FAIT DOMMAGEABLE
Fait, acte ou évènement à l'origine des dommages subis par la victime.

FRAIS DE RETRAIT
L'ensemble des frais nécessités par les opérations :de mise en garde du public ou des détenteurs de biens, de retrait du marché des produits mis en circulation par l'assuré, en vue de les repérer, de les isoler, de les rappeler et éventuellement de les détruire.

FRANCHISE
La part d'indemnité restant dans tous les cas à la charge de l'assuré et au-delà de laquelle s'exerce la garantie de l'assureur.

INDICE DE SOUSCRIPTION
Celui fixé aux conditions particulières, si ce contrat est indexé.

INDICE D'ÉCHÉANCE PRINCIPALE
Celui publié à la date d'échéance principale du contrat (si celui-ci est indexé).

LITIGE
Situation conflictuelle ou différend conduisant l'assuré à faire valoir un droit, ou à se défendre devant une juridiction répressive, répondant aux conditions de la garantie « DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS ».

LIVRAISON
La remise effective par l'assuré d'un produit ou la réalisation d'une prestation, la mise en circulation volontaire d'un produit ou la réception de travaux, dès lors que cette remise, réalisation, mise en circulation ou réception donne au nouveau détenteur le pouvoir d'en user en dehors de toute intervention de l'assuré ou des personnes dont il est responsable.

PRESTATION
Fourniture de conseils, études, services ou réalisation de travaux liés à l'activité de l'assuré y compris à ce titre le conditionnement, la livraison, l'installation et la maintenance.

PRODUIT
Tout bien susceptible d'être livré à des tiers ou mis en circulation par l'assuré.

RÉCLAMATION
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit et adressée à l'assuré.

SINISTRE
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

SOUSCRIPTEUR
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux conditions particulières, signataire du contrat et débitrice des cotisations. A défaut de désignation, l'assuré.

TIERS
Toutes autres personnes que l'assuré tel que défini dans les conditions particulières.



AMI 3F, marque du groupe Assurances Gestion Services. SAS de courtage en assurances à capital variable minimum de 1 020 000 Euros. Immatriculée à l'ORIAS dans la catégorie courtier d'assurances sous le numéro: 07 000 197 (www.orias.fr) - RCS Toulouse : 340 973 775 - Siège social : 52 boulevard Gabriel Kœnigs 31300 TOULOUSE - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09 (acpr.banque-france.fr) - Votre courtier exerce son activité en application des dispositions de l'article L 521-2 II b du Code des assurances. Réclamation : AMI 3F – Service Réclamation, 52 boulevard Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse - Médiation (seulement si échec de la réclamation) : Le Médiateur de l'Assurance, Pôle PLANETE CSCA, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 ou le.mediateur@mediation-assurance.org

Acheel

Société Anonyme au capital de 330 800 euros - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris) – RCS Paris n°879605350 – Siège Social : 128 rue La Boétie - 75008 Paris

RCP1_ACHL_MSI_042026